

业主委员会

业主委员会，是指由物业管理区域内业主代表组成，代表业主的利益，向社会各方反映业主意愿和要求，并监督物业管理公司管理运作的一个民间性组织。

基本含义

业主委员会，是指由业主选举产生，是业主行使共同管理权的一种特殊形式。

一般情况下，业主委员会有两种产生方式：

1、由业主或业主大会会议选举产生，依照《物权法》、《物业管理条例》，以及各地的相关办法依照程序产生；

2、对于较大小区，业主先按照楼选举各自楼委会，然后每个楼委会推选代表，集中而成业委会；这样方式形成的业委会，主要负责楼间共有的管理；而楼委会，负责楼内共有的管理。

业主委员会的恰当人数，可以按照如下规则估算：最接近“小区总户数*2%”的单数。由此可以保证小区业主的较高质量的沟通覆盖。比如，对于 1000 户的小区， $1000*2\%=20$ ，较好的委员数量为 19 或 21。

任职条件

业主委员会由业主大会会议选举产生，由 5 至 11 人单数组成。业主委员会委员应当是物业管理区域内的业主，并符合下列条件：

- （一） 具有完全民事行为能力；
- （二） 遵守国家有关法律、法规；
- （三） 遵守业主大会议事规则、管理规约，模范履行业主义务；
- （四） 热心公益事业，责任心强，公正廉洁；
- （五） 具有一定的组织能力；
- （六） 具备必要的工作时间。

业主委员会委员必须符合下列条件

- 1. 是本物业管理区域内业主；
- 2. 能够遵守物业管理法规、规章、规范性文件和业主公约、业主委员会章程；
- 3. 有一定组织能力和必要工作时间，能够较好履行业主委员会成员职责；
- 4. 品行端正无劣迹；
- 5. 热心公益事业。

职责

1. 《物业管理条例》规定：

业主委员会执行业主大会的决定事项，履行下列职责：

- （一）召集业主大会会议，报告物业管理的实施情况；
- （二）代表业主与业主大会选聘的物业服务企业签订物业服务合同；
- （三）及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督和协助物业服务企业履行物业服务合同；
- （四）监督管理规约的实施；
- （五）业主大会赋予的其他职责。

2. 《业主大会议事规则》的规定：

比如原上海市房屋土地资源管理局颁布的《业主大会议事规则》（示范文本）

【沪房地资物[2008]389号】规定：

业主委员会除依法履行职责外，同时履行下列职责：

- （一）拟订选聘物业服务企业的方案；
- （二）拟订业主委员会的年度财务预算方案、决算方案，报业主大会决定；
- （三）拟订业主大会议事规则和管理规约修改方案，报业主大会决定；
- （四）拟订物业管理区域内公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度的方案，报业主大会决定；
- （五）拟订物业管理区域内物业共有部分和共用设施设备的使用、收益方案，报业主大会决定；
- （六）拟订专项维修资金使用、续筹方案，报业主大会决定；
- （七）拟订改建、重建建筑物及其附属设施的方案，报业主大会决定；
- （八）对违反管理规约的行为进行处理；

3. 《业主委员会工作规则》的规定：

业主大会可以制订《业主委员会章程》或者《业主委员会工作规则》对业主委员会的职责作出更具体的规定，比如成都市房产管理局颁布的《业主委员会工作规则》（示范文本）【成房发[2007]87号】规定：

业主委员会履行下列职责：

- （一）召集业主大会会议，报告物业管理的实施情况；
- （二）根据业主的意见、建议和要求，拟订选聘物业服务企业或者其他管理人的方案、选聘实施人以及解聘物业服务企业或者其他管理人的议案，提交业主大会会议决定；
- （三）代表业主与业主大会选聘的物业服务企业签订物业服务合同；
- （四）根据业主的意见、建议和要求，拟订建筑区划内公共秩序和环境卫

生的维护等方面的规章制度的方案，提交业主大会会议决定；

（五）根据业主的意见、建议和要求，拟订建筑区划内物业共有部分的使用、收益方案，提交业主大会会议决定；

（六）根据业主的意见、建议和要求，拟订建筑物及其附属设施维修资金使用、续筹方案，提交业主大会会议决定；

（七）根据业主的提议，拟订本建筑区划的划分、调整方案，提交业主大会会议决定；

（八）初审物业服务企业或者其他管理人制订的年度服务计划，提交业主大会会议决定；

（九）提请业主大会决定终止业主委员会委员资格，增补业主委员会委员；

（十）监督物业服务企业或者其他管理人履行物业服务合同，并每半年对物业服务企业或者其他管理人按照物业服务合同约定履行物业服务情况进行一次全面考核评定。

（十一）监督管理规约的实施，对违反管理规约的行为进行处理；

（十二）督促违反物业服务合同约定逾期不交纳物业服务费用的业主，限期交纳物业服务费用；

（十三）督促未按照管理规约的约定缴存建筑物及其附属设施维修资金的业主，限期交纳建筑物及其附属设施维修资金。

（十四）对有关档案资料、会议记录、印章及其他属于业主大会的财物进行妥善保管；

（十五）及时了解业主、使用人的意见和建议，形成议案提交业主大会会议决定；

（十六）协调业主与业主之间以及业主与物业服务企业或者其他管理人之间的关系，调处业主与业主之间以及业主与物业服务企业或者其他管理人之间的物业管理纠纷；

（十七）加强对物业管理政策法规的学习和宣传，不断提高业主自主管理的意识和能力；

（十八）建立业主委员会接待制度，接受业主、使用人的咨询、投诉和监督，并定期将工作情况以公告等形式向全体业主报告；

（十九）依法忠实履行职责，执行业主大会决定；

（二十）定期参加房产管理部门组织的物业管理培训，接受街道办事处、乡（镇）人民政府、社区居民委员会以及房产管理部门的指导与监督；

（二十一）按规定建立业主委员会信用信息；

（二十二）积极配合公安机关、街道办事处、乡（镇）人民政府、社区居

民委员会做好计划生育、流动人口、犬只管理等相关工作；

（二十三）不得以业主委员会名义从事与本建筑区划内物业管理无关的活动，不得组织、参与任何经营性活动，其委员及其近亲属不得在为该建筑区划提供物业服务的物业服务企业、机构中任职；

历史状态

2003 年，《物业管理条例》出台，它第一次提出了“业主大会”这个概念，并且还把名称为“业主委员会”的小组，确定为“业主大会的执行机构”的法律地位。

2007 年《物权法》出台，它更从人大立法高度确立了业主组织——业主大会和业主委员会的法律地位。

尽管 2007 年《物业管理条例》修改之后取消了业委会是业主大会的执行机构的限制，但是其决定内容和效力还受到《物权法》第七十六条的限制。

把“业主委员会”规范为“业主委员会执行业主大会的决定事项”[1]

法律困境

一直以来，中国物业管理实务中就存在着业主委员会法律地位不明、职责不清、运作不规范等问题，致使在物业管理法律关系中，物业管理公司处于强势地位，在物业管理过程中常常发生损害业主合法权益的情况，这种状况已经成为阻碍中国物业管理朝更高水平发展的的重要因素。

因此，如何使业主委员会走出这种法律困境，更好的发挥其在业主自治中的应有作用，成为我们必须共同面对并加以解决的一个课题。

困境一：业主委员会的法律地位不明确

中国法律规定的能参与民事活动的主体有三类：自然人、法人和其他组织、国家，社会组织要成为民事主体，要么具备法人资格，要么属于其他组织，否则其行为无法得到法律的认可和保护。所谓法人是指具有权利能力和行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人必须符合下列四个条件：

- （1）依法成立；
- （2）有必要的财产或者经费；
- （3）有自己的名称、组织机构和场所；
- （4）能够独立承担民事责任。

其他组织又成为非法人组织，是指不具有法人资格但可以自己的名义进行民事活动的组织。中国《民法通则》没有关于其他组织的规定，但是《民事诉讼法》第四十九条规定：“公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。”最高人民法院关于适用若干问题的意见对其他组织作了进一步的明确，其中第四十条规定：“民事诉讼法第四十九条规定的其他组织，是指合法成立，有一

定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织。”由此可见，其他组织是受中国法律认可和保护的民事主体之一，主要包括合伙企业、个体工商户、农村承包经营户、个人独资企业、企业法人的分支机构和其他不具备法人资格的经营实体和公益团体等。

法人和其他组织的差别主要表现为能否独立承担民事责任，法人能够自己独立承担民事责任，与其成员的责任是严格分离的，如公司的责任与股东的责任相互独立；其他组织则不能独立承担民事责任，其责任与成员的责任虽然在一定限度范围内分离，但是成员必须承担最终责任，如合伙企业超出合伙财产范围的责任由合伙人承担无限连带责任。

根据中国《物业管理条例》（以下简称为条例）关于业主大会和业主委员会的规定，业主大会是由全体业主组成并代表和维护全体业主在物业管理活动中的合法权益的组织，履行下列六大职责：

1. 制订、修改业主公约和业主大会议事规则；
2. 选举、更换业主委员会委员，监督业主委员会的工作；
3. 选聘、解聘物业管理企业；
4. 决定专项维修资金使用、续筹方案，并监督实施；
5. 制订、修改物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度；
6. 法律、法规或者业主大会议事规则规定的其他有关物业管理的职责。

《条例》第十五条规定业主委员会是业主大会的执行机构，履行以下五项职责：

1. 召集业主大会会议，报告物业管理的实施情况；
2. 代表业主与业主大会选聘的物业管理企业签订物业服务合同；
3. 及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督和协助物业管理企业履行物业服务合同；
4. 监督业主公约的实施；
5. 业主大会赋予的其他职责。

经过对比后我们可以得出以下结论：

第一，业主大会既有制定业主公约等内部规章制订权，又拥有进行“选聘、解聘物业管理企业”、“决定专项维修基金的使用、续筹”等民事活动的资格，还能够代表全体业主对公共场地、设施设备行使财产权；

第二，业主委员会只是业主大会的一个常设执行机构，根据业主大会的授权负责处理业主大会的日常事务，对外可以根据业主大会的决定与物业管理公司签订合同，本身没有独立的意思能力；

第三，业主委员会虽然是依法成立的，但是没有法律法规规定业主委员会可以经过登记后取得法人资格，所以业主委员会不是法人。

第四，在物业管理实务中人们普遍把业主委员会作为其他组织来对待，但是从法律责任上分析，业主委员会委员或者业主不可能对业主委员会的行为承担最终责任。

2003年8月20日发布的《最高人民法院关于金湖新村业主委员会是否具备民事诉讼主体资格请示一案的复函》指出金湖新村业主委员会符合“其他组织”条件，可以以自己的名义提起诉讼；

2005年8月15日发布的《最高人民法院关于春雨花园业主委员会是否具有民事诉讼主体资格的复函》指出业主委员会是业主大会的执行机构，根据业主大会的授权对外代表业主进行民事活动，所产生的法律后果由全体业主承担，业主委员会与他人发生民事争议的，可以作为被告参加诉讼。根据这两个司法解释，业主委员会在法律上一般被看做“其他组织”，具有民事诉讼主体资格。

困境二：业主委员会的运作程序亟待规范

《条例》和《业主大会规程》虽然明确规定“业主委员会是业主大会的执行机构”，但是对召开业主大会的条件、业主委员会的组织保障、对业主委员会的监督、业主委员会的法律责任等都没有具体规定。

《条例》规定“同一个物业管理区域内的业主，应当在物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门的指导下成立业主大会，并选举产生业主委员会”，没有具体规定业主大会召开的条件（物业交付时间、入住比例等）。建设部《业主大会规程》规定“业主筹备成立业主大会的，应当在物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门和街道办事处（乡镇人民政府）的指导下，由业主代表、建设单位（包括公有住房出售单位）组成业主大会筹备组，负责业主大会筹备工作。”

“筹备组应当自组成之日起30日内在物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门的指导下，组织业主召开首次业主大会会议，并选举产生业主委员会。”这就是说，如果建设单位不参加业主大会筹备组，业主大会就不可能成立，也就不可能产生业主委员会。而现实生活中建设单位及前期物业管理公司出于利益考量（如存在建设质量问题、害怕失去物业管理地位等）而不愿意成立业主大会的大有人在，这样业主委员会的组建也就不可能顺利进行。

业主公约

主要内容：

(1)除第一次业主大会以外，以后各次业主大会举行的时间、地点、召集人和主持人；

- (2) 业主大会的职权；
- (3) 业主大会的议案提交办法和对议案的表决办法；
- (4) 业主委员会候选人的条件和产生办法；
- (5) 业主委员会委员的人数和选举办法；
- (6) 业主委员会委员的待遇和任期；
- (7) 业主委员会委员的罢免程序；
- (8) 业主的权利和义务；
- (9) 《业主公约》的生效条件；
- (10) 修改《业主公约》的条件和程序。